

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5107/2531

นายพิสิฐ งามชนกิจจา  
บริษัทบางกอกซัตเตอร์ส จำกัด กับพวก

โจทก์

ล.

ป.วิ.อ. มาตรา 167

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36, มาตรา 63, มาตรา 85, มาตรา 86, มาตรา 88

โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยรวม 8 คนฐานร่วมกันผลิตภัณท์ม่านเหล็กบังตาโดยลอกเลียนหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์โดยไม่มีสิทธิตาม กฎหมายและร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณท์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 85, 86, 88 ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อโจทก์แสดงหลักฐานว่าโจทก์แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลิตภัณท์ดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 2 เพียงแต่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณท์ซึ่งคุ้มครองเฉพาะการออกแบบผลิตภัณท์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมและหัตถกรรมเท่านั้น จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณท์ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้และการกระทำของจำเลยในคดีนี้ก็ป็นเรื่องของการประดิษฐ์ ซึ่งผลิตภัณท์ของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องส่วนใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับผลิตภัณท์ที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของโจทก์ มีข้อแตกต่างเพียงรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเพียงเท่านี้ยังไม่พอที่จะให้ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิดทางอาญาตามฟ้อง จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล เป็นผู้ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณท์ที่จำเลยที่ 5 นิติบุคคล ผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าว ส่วนจำเลย

นอกนั้นเป็นกรรมการซึ่งหากจำเลยที่ 1 และที่ 5 กระทำความผิดตามฟ้อง ก็อาจจะเป็นผู้กระทำความผิดได้ตามมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีของโจทก์จึงมีมูลความผิดตามฟ้อง

---

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์มันเหล็บบังตาชนิดติดกับประตูล็อกแบบยึดและพับได้ เลขที่ ๒๖๑ จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด โดยมีจำเลยที่ ๒,๓,๔ เป็นกรรมการดำเนินการจำเลยที่ ๕ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด โดยมีจำเลยที่ ๖,๗,๘ เป็นกรรมการดำเนินการ จำเลยทั้งแปดโดยทุจริตได้ร่วมกันผลิตมันเหล็บบังตาโดยลอกเลียนหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์ โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์มันเหล็บบังตาที่ผลิตขึ้นโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันลอกหรือเลียนการประดิษฐ์ของโจทก์ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘๕, ๘๖, ๘๘ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๓, ๘๔, ๙๑ และริบเครื่องรื้อไบมันเหล็บบังตาทุกเครื่องพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตไบมันเหล็บบังตาและผลิตภัณฑ์มันเหล็บบังตาที่ ลอกหรือเลียนสิทธิบัตรเลขที่ ๒๖๑ ของโจทก์

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยศาลฎีกามีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์เพราะศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทางใต้สวนมูลฟ้องโจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์มันเหล็กบังตาชนิดติดกับประตู่ เหล็กแบบยึดและพับได้ เลขที่ ๒๖๑ ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๘ โดยมีข้อถือสิทธิว่า "มันเหล็กบังตาชนิดติดกับประตู่เหล็กแบบยึดและพับได้โดยออกแบบม้วนขอบใบมันเหล็กบังตาตามความยาวด้าน ข้างทั้งสองข้างเป็นรูปกันหอย ซึ่งมีทิศทางการม้วนที่ต่างกันและขอบด้านหนึ่งจะหักเป็นมุมแผ่นใบมันเหล็นี้จะสอดสวมเข้าด้วยกันในลักษณะสามารถยึด ออกและพับได้" ส่วนจำเลยที่ ๒ ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ ๑๐๖๙ โดยระบุข้อถือสิทธิว่า "ข้อถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่รูปร่างลักษณะของใบมันเหล็กบังตาสำหรับประตู่เหล็กยึดตามที่ปรากฏในภาพแสดง แบบผลิตภัณฑ์" โดยได้ยื่นคำขอไว้เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๕ ซึ่งมีจำเลยที่ ๖ ถึงที่ ๘ เป็นกรรมการได้ร่วมกันผลิตมันเหล็กตามสิทธิบัตรเลขที่ ๒๖๑ ของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นกรรมการได้ร่วมกันขายผลิตภัณฑ์มันเหล็กที่จำเลยที่ ๕ ผลิตมันเหล็กที่จำเลยทั้งแปดร่วมกันผลิตและขายเหมือนกับมันเหล็กตามสิทธิบัตรเลขที่ ๒๖๑ ของโจทก์ จะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่า การม้วนขอบใบมันของโจทก์มีการหักเป็นมุมฉากก่อนที่จะม้วนเป็นกันหอย ส่วนของจำเลยไม่มีการหักมุมก่อนที่จะม้วนเป็นวงกลม ปลายอีกข้างหนึ่งของโจทก์ม้วนเป็นรูปกันหอย ส่วนของจำเลยม้วนเป็นวงกลมลอนและแบบบนใบมันของโจทก์หักขึ้นเป็นมุมแหลม ส่วนของจำเลยหักขึ้นเป็นรูปโค้ง คดีคงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งแปดมีมูลเป็นความผิดอาญาตามฟ้องโจทก์หรือไม่

พิจารณาดูแล้วเห็นว่า ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์มุ่งประสงค์จะให้  
ลงโทษจำเลยทั้งแปดฐานร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ม่านเหล็กบังตาหรือใช้กรรมวิธีตาม  
สิทธิบัตรเลขที่ ๒๖๑ ของโจทก์ โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และได้ร่วมกันขายหรือมี  
ไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ม่านเหล็กบังตาที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรเลขที่  
๒๖๑ ของโจทก์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘๕, ๘๖, ๘๘ และ  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๓, ๘๔, ๙๑ เมื่อโจทก์แสดงหลักฐานว่าโจทก์  
แต่ผู้เดียวเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ม่านเหล็กบังตาชนิดติดกับประตูเหล็ก  
แบบยึดและพับได้ปรากฏตามสิทธิบัตรเลขที่ ๒๖๑ ซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ตาม  
มาตรา ๓๖ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิผลิต  
ผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่  
ผลิตหรือใช้กรรมวิธีดังกล่าว สำหรับจำเลยที่ ๒ เพียงแต่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการ  
ออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคุ้มครองเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรม  
และหัตถกรรมเท่านั้นจำเลยที่ ๒ ยังมิได้เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้จึงยังมิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๖๓ ของพระราชบัญญัติ  
ดังกล่าว และการกระทำของจำเลยในคดีนี้ก็เนื่องมาจากการประดิษฐ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์  
ม่านเหล็กบังตาชนิดติดกับประตูเหล็กแบบยึดและพับได้ของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้อง  
และนำเสนอในชั้นนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือ  
ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๖๑ ของโจทก์ มีข้อแตกต่างเพียงราย  
ละเอียดปลีกย่อยเช่นการม้วน ลักษณะของการม้วนลอนและแบบบนใบม้วน ข้อแตกต่าง  
ปลีกย่อยเพียงเท่านั้นยังไม่พอที่จะให้ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิด  
ทางอาญาตามฟ้อง จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล เป็นผู้ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่ง  
ผลิตภัณฑ์ที่จำเลยที่ ๕ นิติบุคคล ผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าวแล้ว ส่วนจำเลยนอก  
นั้นเป็นกรรมการซึ่งหากจำเลยที่ ๑ และที่ ๕ กระทำความผิดตามฟ้องก็อาจจะเป็นผู้

กระทำความผิดได้ตามมาตรา ๘๘ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวคดีของโจทก์จึงมีมูลความผิดตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สหัส สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลอาญาธนบุรี - นายปรีชา บุรณะไทย

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|